

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

6.4 Kişisel Veri Kime Aittir?

GDPR (2016/679) — İlkeler, Haklar, Hukuki Dayanaklar, DPIA ve Okul; KVKK ile Karşılaştırma

Amaç

Bu modülün amacı; Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR, Regulation (EU) 2016/679) tarihsel bağlamı, yedi ilkesi, altı hukuki dayanağı, veri sahibi hakları ve veri koruma etki değerlendirmesi (DPIA) mekanizmasıyla incelemek; Türkiye'nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile benzerlik ve farklarını tartışmak; bir sosyal bilgiler öğretmenin okulda ürettiği ve kullandığı dijital materyallerde bu kuralların neyi gerektirdiğini açıklamak ve Ders 1'in araç kutusunu (sosyoteknik sistem, artefaktların politikası, momentum, ortak üretim) bir hukuk metnine uygulayarak "düzenleme de bir teknolojidir" fikrini sunmaktır.

Kazanımlar

- GDPR'ın ne olduğunu, ne zaman ve neden çıktığını ve bir "tüzük" olarak nasıl işlediğini açıklar.
- Madde 5'teki yedi ilkeyi ve Madde 6'daki altı hukuki dayanağı bir okul senaryosuna uygular.
- Veri sahibi haklarını (erişim, düzeltme, silme, taşınabilirlik, itiraz, otomatik karara tabi olmama) ayırt eder ve bir öğrenci/veli talebini doğru hakla eşleştirir.
- DPIA'nın ne zaman zorunlu olduğunu değerlendirir ve bir sınıf teknolojisi için ön risk taraması yapar.
- KVKK ile GDPR'ı karşılaştırır ve Türkiye'nin "yeterlilik kararı olmayan aday ülke" konumunun bir öğretmen için pratik sonuçlarını tartışır.
- Bir YZ aracıyla ders materyali üretirken GDPR/KVKK'nın gerektirdiği kontrolleri (veri minimizasyonu, üçüncü ülke aktarımı, çocuk rızası) uygular.

Anahtar Kavramlar

Kişisel veri, veri sorumlusu, veri işleyen, hukuki dayanak, açık rıza, meşru menfaat, özel nitelikli veri, veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık, hesap verebilirlik, DPIA, yeterlilik kararı, KVKK, VERBİS

Sözlükçe

- **Kişisel veri:** Kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; ad, okul numarası, fotoğraf, IP adresi, konum ve bir yazılı ödevin metni bile olabilir (GDPR md. 4/1).
- **Veri sorumlusu (controller):** Verinin hangi amaçla ve hangi araçlarla işleneceğine karar veren gerçek ya da tüzel kişi; okul bağlamında çoğunlukla bakanlık, okul ya da belediye (GDPR md. 4/7).
- **Veri işleyen (processor):** Veri sorumlusu adına veri işleyen taraf; örneğin okulun kullandığı bulut yazılımının sağlayıcısı (GDPR md. 4/8).
- **Hukuki dayanak:** Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan altı temelden biri: rıza, sözleşme, yasal yükümlülük, hayati çıkar, kamu görevi, meşru menfaat (GDPR md. 6).
- **Özel nitelikli veri:** Irk, etnik köken, siyasi görüş, din, sendika üyeliği, genetik ve biyometrik veri, sağlık, cinsel yaşam; işlenmesi kural olarak yasak, istisnaları dardır (GDPR md. 9).
- **DPIA (Data Protection Impact Assessment):** Bir işleme faaliyeti kişilerin hak ve özgürlükleri için "yüksek risk" doğurma ihtimali taşıyorsa, işlemeye başlamadan önce yapılması zorunlu veri koruma etki değerlendirmesi (GDPR md. 35).

- **Yeterlilik kararı:** Avrupa Komisyonu'nun bir üçüncü ülkenin veri koruma düzeyini AB'ye "esas itibarıyla eşdeğer" bulunduğunu ilan eden kararı; bu karar varsa veri o ülkeye ek koşulsuz aktarılabilir (GDPR md. 45).
- **KVKK:** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kabul 24 Mart 2016; Resmî Gazete 7 Nisan 2016, sayı 29677); Türkiye'nin GDPR'ın öncülü olan 95/46/AT Direktifi'nden esinlenen veri koruma kanunu.
- **VERBİS:** Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi; KVKK md. 16 uyarınca veri sorumlularının işleme faaliyetlerini kaydettirdiği kamuya açık sicil; GDPR'da doğrudan karşılığı yoktur.

Oku

Giriş

Bir ortaokul sınıfını düşünün. Sabah yoklama e-Okul'a girilir; teneffüste bir öğrenci veli izniyle çekilmiş sınıf fotoğrafını okulun sosyal medya hesabında görür; öğretmen o gün için bir YZ sohbet aracına "7-B'deki Ayşe'nin okuma güçlüğüne uygun etkinlik öner" yazar; akşam bir uygulama, öğrencinin çözdüğü soruların hızına bakarak "dikkat düzeyi düşük" raporu üretir. Bu dört sahnenin hiçbirinde kimse kötü niyetli değildir. Ama dördünde de bir çocuğa ilişkin bilgi, çocuğun ve ailesinin bilmediği yerlere doğru yol alır. Bu modülün sorusu tam olarak budur: bir öğrencinin verisi kime aittir ve bunu kim korur?

Avrupa Birliği bu soruya 2016'da bir tüzükle cevap verdi: Genel Veri Koruma Tüzüğü, kısaca GDPR. GDPR yalnızca AB'yi değil, Türkiye dahil bütün dünyayı etkiledi; çünkü verinin sınırı yoktur ve AB'de yaşayan birine hizmet veren herkes bu kurallara tabidir. Türkiye ise aynı yıl, birkaç hafta önce, kendi kanununu — KVKK'yı — kabul etti. İki metin aynı dönemde ama farklı kaynaklardan doğdu ve o günden beri birbirine yaklaşıp uzaklaşıyor. Bu modülde önce GDPR'ın nereden geldiğini, sonra nasıl işlediğini, ardından Türkiye ile ilişkisini ve nihayet sizin sınıfınızda ne anlama geldiğini göreceğiz.

Ders 1'de teknolojiyi bir sosyoteknik sistem olarak okumayı, Winner'la birlikte "teknolojik seçimler yasama edimleri gibidir" demeyi öğrenmiştiniz. Bu modülde cümleyi tersinden kuracağız: bir yasama edimi de teknolojiyi biçimlendirir. GDPR, kod yazmaz; ama hangi kodun yazılabileceğini belirler. B12'de (Sosyal Medya, Algoritmalar ve Gözetim) "teknoloji tarafsız olabilir mi?" diye sormuştunuz; GDPR o sorunun hukuk diliyle verilmiş cevabıdır: tarafsız değildir, o yüzden düzenlenir.

1.1 · Kişisel Veri Neden Bir Avrupa Meselesi Oldu?

GDPR'ın tarihi 2016'da değil, 1981'de başlar. Avrupa Konseyi'nin — AB'den ayrı, Strazburg merkezli, Türkiye'nin de üyesi olduğu örgüt — "Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi", bilinen adıyla 108 sayılı Sözleşme, veri korumayı bağlayıcı uluslararası hukuka sokan ilk metindi. Türkiye sözleşmeyi daha imzaya açıldığı 28 Ocak 1981'de imzaladı; ama onaylaması otuz beş yıl sürdü ve onay kanunu ancak 2016 Şubat'ında Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu gecikme, Türkiye-AB veri ilişkisinin kalıbını da özetler: erken imza, geç uygulama.

AB'nin kendi ilk metni 1995 tarihli 95/46/AT Veri Koruma Direktifi'dir. Direktif bir "yönerge"ydi: üye devletler ilkeleri ulusal kanunlarına kendi biçimleriyle aktarıyordu ve sonuçta yirmi sekiz farklı veri koruma rejimi ortaya çıktı. 2000'de ilan edilen AB Temel Haklar Şartı'nın 8. maddesi ise kişisel verilerin korunmasını, özel hayatın gizliliğinden (7. madde) ayrı ve bağımsız bir temel hak olarak tanımladı. Bu ayrım önemlidir: veri koruma, "kimse benim sırlarımı öğrenmesin" demek değildir; "benim hakkımdaki bilgi üzerinde söz hakkım olsun" demektir. Direktif çağında dünya değişti: Google (1998), Facebook (2004), akıllı telefon (2007), bulut bilişim. 2013'te Edward Snowden'in açıklamaları, Amerikan şirketlerinin elindeki Avrupalı verilerinin Amerikan istihbaratınca taranabildiğini gösterdi ve bir Avusturyalı hukuk öğrencisi, Max Schrems, Facebook'a karşı açtığı davalarla veri aktarımının hukuki temelini iki kez çökertti. Direktifin yerine bir "tüzük" koymanın gerekçesi böyle olgunlaştı.

TANIM Direktif ve tüzük. AB hukukunda direktif (yönerge), hedefi belirler ve her üye devletin onu kendi kanunuyla uygulamasını bekler; tüzük (regulation) ise yayımlandığı anda 27 üye devlette doğrudan, aynı metinle, mahkemede ileri sürülebilir biçimde geçerlidir. GDPR'ın bir direktif değil tüzük olması, 2018'den itibaren Lizbon'dan Tallinn'e tek bir veri koruma hukukunun yürürlükte olması demektir; ulusal esneklik yalnızca tüzüğün açıkça izin verdiği noktalarda (örneğin çocuk rızası yaşı) kalmıştır.

Tüzüğün künyesi şudur: Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 27 Nisan 2016 tarihli ve (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü; AB Resmî Gazetesi'nde 4 Mayıs 2016'da yayımlandı (OJ L 119), 24 Mayıs 2016'da yürürlüğe girdi ve iki yıllık uyum süresinin ardından 25 Mayıs 2018'den itibaren uygulanmaya başladı (md. 99). Bu iki yıllık gecikme bir sosyoteknik ayrıntıdır: yasa çıkmıştı ama sistem — görevliler, kurullar, şirket süreçleri, yazılım standartları — henüz kurulmamıştı.

BİLGİ Dört sayı. GDPR 99 madde ve 173 gerekçe ("recital") içerir; metin AB'nin 24 resmî dilinde eşit derecede geçerlidir. Uygulama tarihi 25 Mayıs 2018'dir. En yüksek idari para cezası 20 milyon avro ya da küresel yıllık cironun yüzde 4'ü — hangisi yüksekse (md. 83/5). Tüzük, AB dışındaki bir kuruluşa da uygulanır: AB'deki kişilere mal ya da hizmet sunuyorsa ya da onların davranışını izliyorsa (md. 3/2). Ankara'daki bir eğitim uygulaması, Berlin'deki bir Türk çocuğuna hizmet veriyorsa GDPR'ın kapsamındadır.

GDPR'ı Ders 1'in gözlüğüyle okuyalım. Jasanoff'un ortak üretim kavramı burada neredeyse harfi harfine çalışır: "kişisel veri" diye bir kategori doğal olarak var olmaz; 108 sayılı Sözleşme, 95/46 Direktifi ve GDPR onu adım adım tanımladı ve her tanımla birlikte yeni kurumlar (veri koruma kurulları, Avrupa Veri Koruma Kurulu), yeni meslekler (veri koruma görevlisi) ve yeni kelimeler ("çerez rızası", "unutulma hakkı") doğdu. Bilgi düzeni ile toplumsal düzen birlikte üretildi. Hughes'un momentumu ise şu soruyu getirir: 2018'de genç olan bu sistem, 2026'da hangi evrededir? Aşağıda "Dijital Omnibus" tartışmasında göreceğiniz gibi, sistem artık kendisini değiştirmek isteyenlere direnecek kadar olgunlaşmıştır.

1.2 · Yedi İlke, Altı Hukuki Dayanak

GDPR'ın kalbi iki maddedir: 5. madde neyin "iyi işleme" olduğunu, 6. madde işlemeye kimin izin verdiğini söyler. Öğretmen için bu iki maddeyi bilmek, tüzüğün geri kalanını bilmekten daha değerlidir; çünkü sınıfta karşılaşacağınız her karar bu iki maddeye indirgenebilir.

Beşinci maddenin ilkeleri şunlardır: (1) hukuka uygunluk, adalet ve şeffaflık; (2) amaçla sınırlılık — veri belirli, açık ve meşru bir amaç için toplanır ve o amaçla bağdaşmayan biçimde işlenmez; (3) veri minimizasyonu — yalnızca amaç için gerekli olan kadar veri; (4) doğruluk; (5) saklama sınırlılığı — amaç bittiğinde veri de gider; (6) bütünlük ve gizlilik — uygun güvenlik; ve hepsinin üstünde (7) hesap verebilirlik: veri sorumlusu bu ilkelere uyduğunu göstermekle yükümlüdür. Son ilke tüzüğün en sessiz ama en güçlü yeniliğidir: "kurala uyduk" demek yetmez, uyduğunuzu belgelemeniz ve istendiğinde ispatlamanız gerekir.

ŞEKİL Şekil 6.1 · GDPR'ın yedi ilkesi ve bir okul fotoğrafı | Halka biçiminde yedi ilke; ortada "sınıf fotoğrafını okul web sitesine koymak" senaryosu; her ilkeden senaryoya bir ok ve bir soru ("Hangi amaçla?", "Ne kadar süre?", "Kim görebilir?").

Altıncı madde ise altı hukuki dayanak sayar ve bunlardan en az biri olmadan hiçbir işleme hukuka uygun değildir: (a) ilgili kişinin rızası; (b) bir sözleşmenin ifası; (c) veri sorumlusunun yasal yükümlülüğü; (d) hayati çıkarların korunması; (e) kamu yararına bir görevin ya da kamu yetkisinin yerine getirilmesi; (f) veri sorumlusunun ya da üçüncü tarafın meşru menfaati — ilgili kişinin hak ve özgürlükleri ağır basmadıkça. Bu

son dayanağın kamu otoriteleri tarafından görevlerini yerine getirirken kullanılamayacağı ayrıca yazılıdır; yani bir devlet okulu "meşru menfaatim var" diyerek öğrenci verisi işleyemez, "kamu görevi" ya da "yasal yükümlülük" demelidir.

Tablo 6.1 - Altı hukuki dayanak ve okul örnekleri

Dayanak (md. 6/1)	Okulda tipik örnek	Öğretmenin sorusu
a) Rıza	Sınıf fotoğrafını okulun sosyal medya hesabında paylaşmak	Rıza özgür, bilgilendirilmiş ve geri alınabilir mi? Çocuk için veli rızası gerekir mi?
b) Sözleşme	Velinin ücretli bir okul servisi sözleşmesi	Bu veri sözleşme için gerçekten gerekli mi?
c) Yasal yükümlülük	Yoklama ve not kaydı (e-Okul)	Hangi kanun/yönetmelik bunu emrediyor?
d) Hayati çıkar	Alerjisi olan öğrencinin bilgisini gezide yanına almak	Kişinin hayatı söz konusu mu?
e) Kamu görevi	Rehberlik servisinin öğrenci gelişim dosyası	Bu görev yasal olarak okulun mu?
f) Meşru menfaat	(Kamu okulu için kullanılamaz) Özel bir eğitim uygulamasının hata analizi	Çocuğun hakları şirketin menfaatinden ağır basıyor mu?

Rıza en çok bilinen ama en zayıf dayanaktır. GDPR'a göre rıza "özgürce verilmiş, belirli, bilgilendirilmiş ve açık" olmalıdır (md. 4/11, md. 7); ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında açık bir güç dengesizliği varsa rızanın özgür olduğunu ileri sürmek güçtür (gerekçe 43). Okul ile öğrenci arasındaki ilişki tam olarak böyle bir dengesizliktir. Bir öğretmenin "isteyen bu uygulamaya kaydolsun" demesi, notunu o öğretmenin verdiği bir çocuk için gerçek bir seçim değildir. Bu yüzden aşağıda göreceğiniz İsveç vakasında denetim kurulu, veli imzasına rağmen rızayı geçersiz saymıştır.

BİLGİ Çocuk rızası yaşı (md. 8). Bir çocuğa doğrudan sunulan "bilgi toplumu hizmeti" (sosyal ağ, oyun, eğitim uygulaması) rızaya dayanıyorsa, GDPR'da bu rızanın geçerli olduğu yaş 16'dır; üye devletler bunu 13'e kadar indirebilir. Uygulama parçalıdır: Almanya, Hollanda, İrlanda ve Polonya 16; Fransa 15; İspanya, İtalya ve Avusturya 14; Belçika, Danimarka ve İsveç 13 yaşını benimsemiştir. Bunun altındaki çocuk için rızayı velisi verir ya da onaylar. Türkiye'nin KVKK'sında ise çocuğa özgü bir madde yoktur; çocuk verisi genel hükümlere ve Medeni Kanun'daki velayet kurallarına tabidir.

Dokuzuncu madde "özel nitelikli" verileri ayırır: ırk ya da etnik köken, siyasi görüş, dinî ya da felsefi inanç, sendika üyeliği, genetik veri, kişiyi teşhis amaçlı biyometrik veri, sağlık verisi, cinsel yaşam ya da yönelim. Kural yasaktır; istisnalar (açık rıza, iş hukuku, hayati çıkar, kamu sağlığı, önemli kamu yararı vb.) dar yorumlanır. Sınıf için üç uyarı: bir öğrencinin özel eğitim tanısı sağlık verisidir; parmak izi ya da yüz tanımayla yoklama biyometrik veridir; "hangi öğrenciler oruç tutuyor" listesi dinî inanç verisidir. Bunların hiçbirisi sıradan bir sınıf listesi gibi işlenemez.

DİKKAT "Kamuya açıksa serbest" yanılgısı. Bir öğrencinin adı okul panosunda, fotoğrafı yıl sonu töreninde, başarısı okul web sitesinde zaten görünüyor olabilir. Bu, verinin "kamuya açık" ve dolayısıyla serbestçe işlenebilir olduğu anlamına gelmez. Amaçla sınırlılık ilkesi, panoya asılan bir listenin bir YZ aracına yüklenmesini ya da bir ödül töreni fotoğrafının bir reklam görselinde kullanılmasını ayrı bir işleme sayar ve her biri için ayrı bir dayanak ister. KVKK'da "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma" (md. 5/2-d) bir işleme şartıdır; ama o da alenileştirme amacıyla sınırlıdır.

1.3 · Haklar, Yükümlülükler ve DPIA

GDPR'ın üçüncü bölümü (md. 12–22) veri sahibinin haklarını sayar. Bunları bir okul için şöyle çevirebilirsiniz. Bilgilendirilme hakkı (md. 13–14): veri toplanırken kişiye kim, hangi amaçla, ne kadar süreyle, kime aktararak işlediğini söylemek zorundadır — KVKK'daki "aydınlatma yükümlülüğü"nün (md. 10) karşılığıdır. Erişim hakkı (md. 15): bir veli "çocuğum hakkında hangi verileri tutuyorsunuz?" diye sorduğunda okulun kural olarak bir ay içinde (md. 12/3) cevap vermesi gerekir. Düzeltme (md. 16), silme — "unutulma hakkı" (md. 17), işlemeyi kısıtlama (md. 18), veri taşınabilirliği (md. 20) ve itiraz (md. 21) hakları bunu izler. Öğretmen için en ilginç olanı 22. maddedir: kişi, hakkında hukuki ya da benzer ölçüde önemli sonuç doğuran, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir. Bir uyarlanabilir öğrenme uygulamasının "bu öğrenci ileri gruba alınmasın" demesi ve bunun bir insan tarafından gözden geçirilmeden uygulanması, tam da bu maddenin yasakladığı durumdur. Jean Monnet başvurusumuzun "YZ çıktıları hiçbir zaman notlandırmanın tek dayanağı olamaz" ilkesi, bu maddenin sınıf diline çevrilmiş hâlidir.

Veri sorumlusunun yükümlülükleri dördüncü bölümdedir. Tasarımdan itibaren ve varsayılan olarak veri koruma (md. 25) Latour'un "reçete" kavramının hukuki karşılığıdır: gizlilik, kullanıcıya bırakılan bir seçenek değil, ürünün içine gömülen bir davranış olmalıdır — örneğin bir eğitim uygulamasının varsayılan ayarı "profil herkese kapalı" olmalıdır. İşleme faaliyetlerinin kaydı (md. 30), veri işleyenle yazılı sözleşme (md. 28), ihlalin 72 saat içinde denetim kuruluna bildirilmesi (md. 33) ve kamu otoriteleri için zorunlu veri koruma görevlisi (DPO, md. 37) bunu tamamlar. Her AB devlet okulunun bağlı olduğu bir DPO vardır; Türkiye'de KVKK böyle bir zorunluluk getirmez.

TANIM DPIA (veri koruma etki değerlendirmesi). GDPR md. 35 uyarınca, "özellikle yeni teknolojiler kullanılarak" yapılan ve gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri için yüksek risk doğurması muhtemel bir işleme faaliyetinden önce veri sorumlusunun yapmak zorunda olduğu değerlendirme. Sistematik ve kapsamlı profillemeye, büyük ölçekte özel nitelikli veri işleme ve kamuya açık alanların sistematik izlenmesi tüzükte açıkça sayılır. Risk giderilemiyorsa denetim kuruluna "ön danışma" (md. 36) zorunludur.

DPIA'nın ne zaman zorunlu olduğunu somutlaştıran metin, 29. Madde Çalışma Grubu'nun 2017'de yayımladığı ve 2018'de Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) tarafından benimsenen WP248 rehberidir. Rehber dokuz ölçüt sayar; bunlardan ikisi ya da daha fazlası varsa DPIA gerekir. Ölçütler arasında "değerlendirme ya da puanlama", "otomatik karar", "sistemlik izleme", "özel nitelikli veri", "büyük ölçek", "veri setlerinin eşleştirilmesi", "yeni teknolojinin yenilikçi kullanımı" ve — sizin için en önemlisi — "kırılgan veri sahiplerine ilişkin veri" vardır; rehber çocukları açıkça kırılgan grup sayar. Şimdi hesap yapın: bir sınıfta öğrencilerin performansını puanlayan bir YZ uygulaması, (1) puanlama, (2) çocuk, (3) yenilikçi teknoloji ölçütlerini aynı anda karşılar. Yani AB'de bir okulun böyle bir aracı DPIA yapmadan kullanması hukuka aykırıdır.

ÖRNEK Skellefteå: yüz tanımayla yoklama (2019). İsveç'in kuzeyindeki Skellefteå belediyesine bağlı Anderstorp lisesi, yoklamaya harcanan zamanı azaltmak için 22 öğrencide üç hafta boyunca yüz tanıma kamerasıyla yoklama denemesi yaptı; veliler rıza formu imzalamıştı. İsveç Veri Koruma Kurumu 20 Ağustos 2019'da belediyeye 200.000 İsveç kronu para cezası verdi — ülkenin ilk GDPR cezası. Gerekçe dört maddeye dayanıyordu: yüz tanıma, yoklama amacı için orantısızdı (md. 5 — minimizasyon); biyometrik veri işlenmişti ve okul-öğrenci ilişkisindeki güç dengesizliği yüzünden rıza geçerli sayılamazdı (md. 9); okul DPIA yapmamış (md. 35) ve denetim kuruluna ön danışmamıştı (md. 36). Vaka, "veli imzası her şeyi çözer" varsayımının çöktüğü andır; İsveç mahkemeleri de kararı onadı.

Skellefteå'yı Winner'ın gözüyle okuyun. Yüz tanıma kamerası "sadece bir yoklama aracı" değildir; sınıfa girdiğinde öğrenciyi izlenen, ölçülen ve sınıflandırılan bir nesneye çevirir ve bu düzeni her sabah yeniden kurar. GDPR'ın DPIA zorunluluğu, bu politik artefaktı kurulmadan önce masaya yatırmayı zorunlu kılar; Winner'ın dediği gibi "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır". DPIA, ilk kurulum anında sorulması gereken soruların hukuki listesidir. 2024/1689 sayılı AB Yapay Zekâ Yasası (M03) bu çizgiyi bir adım daha ileri götürür: eğitim kurumlarında duygu tanıma sistemlerini 2 Şubat 2025'ten itibaren yasaklar (md. 5/1-f) ve eğitimde kullanılan YZ sistemlerini yüksek riskli sayar (Ek III/3). Skellefteå'da GDPR'a göre "cezalık" olan uygulama, birkaç yıl sonra bir adım ötesi için "yasak" hâline geldi.

DİKKAT Uyum yükü mü, temel hak mı? GDPR'ın eleştirmenleri iki iddia öne sürer. Birincisi, uyum maliyetinin küçük kuruluşları ve okulları büyük platformlardan daha çok zorladığı; büyük şirketler hukuk ekibi tutar, bir belediye okulu tutamaz. İkincisi, tüzüğün Avrupa'da veri odaklı yenilikleri (YZ eğitimi dahil) yavaşlattığı. Avrupa Komisyonu bu eleştirileri kısmen benimseyerek 19 Kasım 2025'te "Dijital Omnibus" adlı sadeleştirme paketini (COM(2025) 837) önerdi: takma adla anonimleştirilmiş verinin bazı durumlarda kişisel veri sayılmaması, YZ eğitimi için "meşru menfaat" dayanağının açıkça tanınması, çerez rızasının sadeleştirilmesi ve DPIA yükümlülüğünün hafifletilmesi. Savunucular ise tam tersini söyler: GDPR bir "uyum yükü" değil, Şart'ın 8. maddesindeki temel hakkın işletilmesidir; ve paketin özellikle "kişisel veri" tanımını daraltması, korumanın çekirdeğini oyar. Eylül 2026 itibarıyla paketin YZ Yasası'na ilişkin kısmı ayrı bir tüzük olarak yasalaşmış, GDPR'a ilişkin kısmı ise Parlamento ve Konsey'de hâlâ müzakere aşamasındadır; Parlamento'nun tutumunun 2027'den önce netleşmesi beklenmemektedir. Bu modülü okuduğunuzda durum değişmiş olabilir; güncel hâli EUR-Lex'te 2025/0360(COD) dosyasından kontrol edin.

1.4 · Sınırlar: Veri Aktarımı ve Türkiye

GDPR'ın beşinci bölümü (md. 44–49) verinin AB dışına çıkışını düzenler ve bu bölüm, bir Türk öğretmeni için tüzüğün en somut kısmıdır. Kural şudur: kişisel veri, AB'deki koruma düzeyini zayıflatmayacak biçimde aktarılabilir. Bunun üç yolu vardır. Birincisi, yeterlilik kararı (md. 45): Komisyon bir ülkenin hukukunu "esas itibarıyla eşdeğer" bulmuşsa veri o ülkeye serbestçe gider. Eylül 2026 itibarıyla bu listede Andorra, Arjantin, Kanada (ticari kuruluşlar), Faroe Adaları, Guernsey, İsrail, Man Adası, Japonya, Jersey, Yeni Zelanda, Güney Kore, İsviçre, Birleşik Krallık (2021; Aralık 2025'te yenilendi), Uruguay, ABD (yalnızca 10 Temmuz 2023 tarihli AB–ABD Veri Gizliliği Çerçevesi'ne katılan şirketler), Avrupa Patent Örgütü (2025) ve Brezilya (26 Ocak 2026) vardır. Türkiye bu listede yoktur. İkincisi, uygun güvenceler (md. 46): standart sözleşme hükümleri, bağlayıcı şirket kuralları. Üçüncüsü, dar istisnalar (md. 49): açık rıza, sözleşme zorunluluğu, hayati çıkar.

Bu kuralların ne kadar gerçek olduğunu Schrems davaları gösterdi. AB Adalet Divanı, 16 Temmuz 2020 tarihli C-311/18 sayılı "Schrems II" kararıyla ABD'ye aktarımın dayanağı olan Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) kararını, Amerikan gözetim hukukunun AB standardını karşılamadığı gerekçesiyle geçersiz kıldı; standart sözleşme hükümlerini ise ancak aktaran tarafın hedef ülkedeki korumayı fiilen doğrulaması koşuluyla ayakta tuttu. Üç yıl boyunca transatlantik veri akışı hukuki boşlukta kaldı; 2023'te yeni çerçeve kabul edildi. Ders 1'in diliyle: GDPR, en büyük şirketlerin ve ABD hükümetinin bile etrafından dolanamadığı bir momentum kazandı.

Şimdi Türkiye. Türkiye 1999'dan beri AB aday ülkesidir; katılım müzakereleri 2005'te başladı, ancak Komisyon'un Kasım 2025 tarihli Genişleme Paketi'nin diliyle "2018'den beri fiilen durma noktasındadır". Aday ülke olmak GDPR'a tabi olmak demek değildir; Türkiye AB hukuku bakımından bir "üçüncü ülke"dir ve yeterlilik kararı yoktur. Bunun üç pratik sonucu vardır. Bir: AB'deki bir okul, öğrenci verisini Türkiye'de sunucusu olan bir uygulamaya ancak md. 46 güvenceleriyle aktarabilir. İki: Türkiye'deki bir okul için mesele terstir — Türk öğrencilerin verisi Türkiye'den yurt dışına giderken KVKK'nın kendi aktarım kuralı uygulanır.

Üç: Türkiye'de geliştirilen ve AB'deki çocuklara sunulan bir eğitim uygulaması, geliştiricisi Türkiye'de otursa da GDPR'a tabidir (md. 3/2).

BİLGİ KVKK'nın künyesi ve 2024 dönüşümü. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016'da kabul edildi ve 7 Nisan 2016'da Resmî Gazete'de (sayı 29677) yayımlandı — GDPR'ın AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmasından dört hafta önce. Kanun büyük ölçüde 95/46 Direktifi'nden, yani GDPR'ın selefinden esinlenmişti. 12 Mart 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Kanun, 1 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere kanunu GDPR'a yaklaştırdı: özel nitelikli veri istisnaları genişletildi (md. 6), yurt dışına aktarımda GDPR'ın üçlü modeli — Kurul'un yeterlilik kararı, standart sözleşme ve bağlayıcı şirket kuralları gibi uygun güvenceler, arıza hâller — benimsendi (md. 9) ve idari para cezalarına karşı yargı yolu idare mahkemelerine taşındı (md. 18). Eski "açık rıza" temelli aktarım rejimi için 1 Eylül 2024'e kadar geçiş süresi tanındı.

KVKK ile GDPR'ı yan yana koyalım. İlkeler neredeyse aynıdır: KVKK md. 4, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğruluk ve güncellik, belirli-açık-meşru amaç, amaçla bağlantılı-sınırlı-ölçülü olma ve gerekli süre kadar saklama ilkelerini sayar — GDPR'ın ilk altı ilkesinin özeti. Eksik olan yedinci ilke, hesap verebilirliktir; KVKK bunu ilke olarak yazmaz, VERBİS kaydı ve Kurul denetimiyle dolaylı olarak kurar. İşleme şartları (md. 5) GDPR'ın altı dayanağını hemen hemen aynen içerir, buna "ilgili kişinin alenileştirmesi"ni ekler. Haklar (md. 11) GDPR'ın erişim, düzeltme, silme, itiraz ve otomatik analize itiraz haklarını karşılar; veri taşınabilirliği ve "unutulma hakkı" bu adla yoktur. Kurumsal yapı benzerdir: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve dokuz üyeli Kurul, Ankara'da, idari ve mali özerklikle çalışır (md. 19–21). Başvuru mekanizması da paraleldir: ilgili kişi önce veri sorumlusuna başvurur, veri sorumlusu en geç otuz gün içinde cevap verir; sonra Kurul'a şikâyet yolu açılır (md. 13–14).

Tablo 6.2 · GDPR ve KVKK: benzerlikler ve farklar (Eylül 2026)

Boyut	GDPR (2016/679)	KVKK (6698, 2024 değişiklikleriyle)
Hukuki nitelik	Tüzük; 27 üye devlette doğrudan uygulanır	Ulusal kanun
Esin kaynağı	95/46 Direktifi + Şart md. 8	95/46 Direktifi; 2024'te GDPR'a yaklaştırdı
İlkeler	7 ilke; hesap verebilirlik açıkça yazılı	5 ilke; hesap verebilirlik yazılı değil
Hukuki dayanaklar	6 dayanak; kamu otoritesi "meşru menfaat" kullanamaz	Açık rıza + 7 istisna; "alenileştirme" ek şart
Çocuk rızası	md. 8: 16 yaş, üye devlet 13'e indirebilir	Özel hüküm yok
DPIA	md. 35: yüksek riskte zorunlu	Zorunlu değil
Veri koruma görevlisi	Kamu otoriteleri için zorunlu (md. 37)	Zorunlu değil; VERBİS'te "irtibat kişisi"
Sicil	Yok; iç kayıt (md. 30)	VERBİS: kamuya açık sicil (md. 16)
Yurt dışı aktarım	Yeterlilik / uygun güvence / istisna (md. 44–49)	2024'ten beri aynı üçlü model (md. 9)
Ceza üst sınırı	20 milyon € ya da küresel cironun %4'ü	Kanunda sabit TL aralıkları; her yıl yeniden değerlendirme ile güncellenir
Türkiye'nin konumu	Türkiye için yeterlilik kararı yok	Kurul henüz AB'ye ilişkin yeterlilik kararı ilan etmedi

DİKKAT "Türkiye GDPR'a uyumlu" cümlesi. Bu cümleyi hem şirket sunumlarında hem gazetelerde okuyacaksınız; iki yönde de yanıltıcıdır. Türkiye'nin kanunu 2024'ten beri GDPR'a yapısal olarak yakındır;

ama "uyumlu olmak" ile "eşdeğer sayılmak" farklıdır ve ikincisine yalnızca Komisyon'un yeterlilik kararı karar verir — böyle bir karar yoktur ve Komisyon'un 2025 Türkiye Raporu'nda böyle bir sürecin başladığına dair bir bilgi de bulunmaz. Öte yandan "Türkiye'de veri koruma yok" demek de yanlıştır: Kurul 2018'den beri karar veriyor ve para cezası kesiyor. Doğru cümle şudur: Türkiye, 108 sayılı Sözleşme'ye taraf, GDPR'a yaklaşan ama yeterlilik kararı olmayan bir aday ülkedir. Bir öğretmen olarak bunu bilmeniz gerekir; çünkü kullandığınız aracın "GDPR uyumlu" olması, Türk öğrencinin verisinin KVKK'ya uygun işlendiği anlamına gelmez — iki ayrı soru sormanız gerekir.

1.5 · Sınıfta GDPR: Öğretmen Adayı Ne Yapar?

Şimdi soyut hukuku iki somut düzleme indirelim: öğrencilere ne öğreteceksiniz ve kendiniz neye uyacaksınız?

Öğretim düzlemi. Sosyal bilgiler programının "Bilim, Teknoloji ve Toplum" öğrenme alanı ile dijital yurttaşlık ve hak-sorumluluk temaları GDPR'ı ortaokula taşımak için yeterli çerçeveyi sağlar. Ama 12 yaşındaki bir çocuğa "tüzük" ya da "hukuki dayanak" anlatmazsınız; hak anlatırsınız. Denenmiş bir yol şudur: 7. sınıfta bir "veri haritası" etkinliği. Öğrenciler bir gün boyunca kendileri hakkında kimin hangi bilgiyi topladığını listeler (servis şoförü, e-Okul, kantin kartı, oyun uygulaması, sokak kamerası), sonra her satır için üç soru sorar: Bunu kim topluyor? Ne için? Silmesini isteyebilir miyim? Bu üç soru, GDPR'ın 13., 5. ve 17. maddelerinin çocuk diline çevirisidir. Etkinliğin kapanışında AB'nin bu hakları bir yasaya yazdığı ve Türkiye'nin de benzer bir kanunu olduğu söylenir; tartışma sorusu "hangi hakkı en önemli buldun?" olur. Bu ders aynı zamanda B12'nin "teknoloji tarafsız olabilir mi?" sorusunun ortaokul versiyonudur.

ÖRNEK "Kantin kartı kimi tanıyor?". Bir sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerinin kantin kartlarından yola çıkarak veri koruma ünitesi işleyebilir. Kart, hangi öğrencinin ne zaman ne yediğini kaydeder. Sınıf, bu veriyi kimin görebileceğini (kantinci, okul, veli, kart şirketi), hangi amaçla saklanabileceğini (borç takibi mi, beslenme profili mi) ve ne zaman silinmesi gerektiğini tartışır. Sonra öğrenciler kart şirketine "erişim hakkı" dilekçesi taslağı yazar. Dilekçe gönderilmez; ama yazılmış olması, hakkın var olduğunu öğretir. Aynı etkinlik AB'deki bir sınıfta GDPR md. 15'e, Türkiye'de KVKK md. 11'e dayanır — fark bir dipnottur, hak aynıdır.

Uygulama düzlemi. Bu ders boyunca sekiz kategoride YZ araçlarıyla materyal üreteceksiniz ve her araç bir veri işleyendir. Jean Monnet başvurusumuzun YZ Araç Seçim Kontrol Listesi bu yüzden dört soruyla başlar: (a) araç GDPR'a uygun mu ve veriler nerede tutuluyor — AB'de ya da yeterlilik kararı olan bir ülkede mi; (b) ücretsiz sürümü eğitim için yeterli mi; (c) YZ Yasası'na göre hangi risk sınıfında; (d) erişilebilir mi. Bu modül birinci sorunun içini doldurur. Pratik kurallar şunlardır. Bir: hiçbir öğrencinin adını, fotoğrafını, sesini, ödevini ya da notunu bir dış YZ aracına yüklemeyin; "Ayşe'nin okuma güçlüğü" yerine "okuma güçlüğü olan bir 7. sınıf öğrencisi" yazın — bu, veri minimizasyonunun prompt düzeyindeki hâlidir. İki: aracın gizlilik politikasında girdilerinizin model eğitiminde kullanılıp kullanılmadığını ve sunucunun hangi ülkede olduğunu bulun; bulamıyorsanız aracı kişisel veri için kullanmayın. Üç: öğrencilerinizle bir araç kullanacaksanız, aracın yaş sınırına ve veli onayı gereğine bakın; 13 yaş altını hedef alan çoğu araç Avrupa'da ayrı bir "eğitim sürümü" sunar. Dört: ürettiğiniz materyalde gerçek öğrenci verisi varsa — sınıf fotoğrafı, ses kaydı — materyali Padlet'e yüklemeyin önce o veriyi çıkarın ya da anonimleştirin.

ŞEKİL Şekil 6.2 · Bir YZ aracını sınıfa sokmadan önce: GDPR/KVKK karar ağacı | Beş düğümlü akış şeması: "Kişisel veri işleniyor mu?" → "Çocuk verisi mi?" → "Sunucu nerede, yeterlilik var mı?" → "Puanlama/profilleme yapıyor mu? (DPIA)" → "Dayanak: yasal yükümlülük mü, rıza mı?"; her düğümde

"hayır/evet" dalı ve sonuçta "kullan / anonimleştirerek kullan / kullanma" çıkışları.

BİLGİ Kontrol listesinin Türkiye satırı. Türkiye'de öğretmenlik yapıyorsanız kontrol listesine bir satır ekleyin: aracın veri işleyen olarak KVKK md. 9'daki yollardan hangisiyle veri aldığı. Kurum bir yeterlilik kararı ilan etmediği sürece, Türkiye'den yurt dışına — AB dahil — öğrenci verisi aktarımı ya Kurul'a bildirilen standart sözleşmeyle ya da arıza istisnalarla mümkündür. Bir sınıf öğretmenin bunları kendi başına yapması beklenmez; beklenen, kişisel veriyi hiç aktarmamak, yani araca yüklememektir. Uyumun en ucuz yolu minimizasyondur.

Hukuk bir teknoloji olarak. Modülü, Ders 1'in araç kutusunu tersinden kullanarak kapatalım. Sosyoteknik sistem: GDPR bir metin değil; 27 denetim kurulu, Avrupa Veri Koruma Kurulu, binlerce veri koruma görevlisi, çerez pencereleri, standart sözleşme şablonları, mahkeme kararları ve "gizlilik politikamızı güncelledik" e-postalarından oluşan bir sistemdir. Artefaktların politikası: tüzük, hangi teknolojinin sınıfa girebileceğine karar veren bir yasama edimidir; yüz tanımayı dışarıda bırakır, anonim analitiğe izin verir. Momentum: 2018'de genç olan sistem 2026'da öyle olgunlaştı ki onu sadeleştirmek isteyen Komisyon, kendi Parlamento'su ve Konsey'iyle yıllarca müzakere etmek zorunda kalıyor. Ortak üretim: "kişisel veri" bilgisi ile onu koruyan kurumlar birbirini var etti; Türkiye'de de 2016'da kanun çıktı, Kurum kuruldu, VERBİS açıldı ve bir zamanlar kimsenin bilmediği bir kavram okul müdürlerinin diline girdi. B12'nin sorusuna dönersek: teknoloji tarafsız değildir; ama hukuk da tarafsız değildir ve iyi ki değildir.

Özet

Bu modülde GDPR'ın 1981 tarihli 108 sayılı Sözleşme'den 95/46 Direktifi'ne ve 2016'da kabul edilip 25 Mayıs 2018'de uygulanmaya başlayan tüzüğe uzanan tarihini, yedi ilkesini ve altı hukuki dayanağını, veri sahibi haklarını ve DPIA zorunluluğunu Skellefteå vakasıyla birlikte gördük; Türkiye'nin 108 sayılı Sözleşme'ye taraf, 2024'te GDPR'a yaklaştırılmış bir KVKK'ya sahip ama yeterlilik kararı olmayan bir aday ülke olduğunu saptadık; bir sosyal bilgiler öğretmenin bunu ortaokulda hak diliyle nasıl öğreteceğini ve YZ araçlarıyla materyal üretirken minimizasyon ilkesini nasıl uygulayacağını tartıştık. Hukuk metnini bir teknoloji olarak okuduk: düzenleme, hangi kodun yazılabileceğini belirleyen bir sosyoteknik sistemdir.

Bu modülde:

- GDPR'ın künyesini (2016/679; 27 Nisan 2016; uygulama 25 Mayıs 2018) ve "tüzük" olmasının anlamını öğrendik.
- Madde 5'in yedi ilkesini ve Madde 6'nın altı dayanağını okul örnekleriyle eşleştirdik; rızanın okulda en zayıf dayanak olduğunu gördük.
- Hakları (md. 12–22), DPIA'yı (md. 35) ve Skellefteå cezasını inceledik; YZ Yasası'nın eğitimde duygu tanıma yasağıyla bağına kurduk.
- Yeterlilik kararı mekanizmasını, Schrems II'yi ve Türkiye'nin üçüncü ülke konumunu; KVKK'nın 2016 künyesini ve 2024 dönüşümünü öğrendik.
- Dijital Omnibus tartışmasında GDPR'ın "uyum yükü mü, temel hak mı" sorusunu iki taraftan dinledik.
- YZ Araç Seçim Kontrol Listesi'nin GDPR/KVKK satırlarını doldurmayı öğrendik.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: bir okul gününde çocuğa ilişkin verinin dört durağı (e-Okul, sosyal medya fotoğrafı, YZ prompt'u, "dikkat düzeyi" raporu) ve modülün sorusu: bu veri kime aittir? (2) GDPR'ın kısa tarihi: 1981 Sözleşme 108 → 1995 Direktif → Snowden ve Schrems → 2016 tüzük → 25

Mayıs 2018; direktif-tüzük farkı bir cümleyle. (3) İki kalp maddesi: yedi ilke ve altı dayanak; rızanın okulda neden zayıf olduğu; çocuk rızası yaşının 13-16 arasında ülkeden ülkeye değişmesi. (4) Skellefteå anekdotu: 22 öğrenci, üç hafta, yüz tanıma, 200.000 kron ceza; veli imzasının neden yetmediği; DPIA fikri. (5) Türkiye: KVKK'nın GDPR'dan dört hafta önce yayımlanması, 2024'te GDPR'a yaklaştırılması, ama yeterlilik kararının olmaması; bu durumun bir öğretmen için tek pratik sonucu: öğrenci verisini YZ aracına yükleme. İkinci anekdot: Max Schrems'in bir hukuk öğrencisi olarak Facebook'a açtığı davanın transatlantik veri akışını iki kez durdurması. Kapanış sorusu: "Öğrencilerinizin verisini bir YZ aracına yüklemekten önce soracağınız tek soru hangisi olurdu?"

Değerlendirme Soruları

1. GDPR'ın bir "direktif" değil "tüzük" olmasının hukuki sonucu nedir?
 - a) Yalnızca Avrupa Komisyonu'nu bağlar, üye devletleri bağlamaz
 - b) Her üye devlet metni kendi kanunuyla yeniden yazmak zorundadır
 - c) Yayımlandığı anda tüm üye devletlerde doğrudan ve aynı metinle uygulanır
 - d) Yalnızca kamu kurumlarına uygulanır, özel şirketlere uygulanmaz
 - e) Üye devletler istemezse uygulamayabilir
 - Doğru: c
 - Açıklama: Tüzükler AB hukukunda doğrudan uygulanır; 95/46 Direktifi ise ulusal kanunlarla aktarılıyor ve parçalı bir rejim yaratıyordu. GDPR'ın tüzük olması 25 Mayıs 2018'den itibaren 27 üye devlette tek metnin geçerli olması demektir (Alt başlık 1.1).
1. Aşağıdakilerden hangisi GDPR md. 5'te sayılan ilkelere biri DEĞİLDİR?
 - a) Veri minimizasyonu
 - b) Amaçla sınırlılık
 - c) Hesap verebilirlik
 - d) Veri yerelleştirme (verinin ülke içinde tutulması zorunluluğu)
 - e) Saklama sınırlılığı
 - Doğru: d
 - Açıklama: GDPR verinin AB içinde tutulmasını şart koşmaz; aktarımı md. 44-49'daki güvencelere bağlar. Yedi ilke hukuka uygunluk-adalet-şeffaflık, amaçla sınırlılık, minimizasyon, doğruluk, saklama sınırlılığı, bütünlük-gizlilik ve hesap verebilirliktir (Alt başlık 1.2).
1. Bir devlet okulu, öğrencilerin yoklama ve not bilgilerini e-Okul benzeri bir sisteme işlemektedir. GDPR md. 6'ya göre bu işlemin en uygun hukuki dayanağı hangisidir?
 - a) Meşru menfaat
 - b) Yasal yükümlülük ya da kamu görevi
 - c) Öğrencinin açık rızası
 - d) Sözleşmenin ifası
 - e) Hayati çıkar
 - Doğru: b
 - Açıklama: Yoklama ve not tutma okulun mevzuattan doğan görevidir; md. 6/1-c ve e uygulanır. Kamu otoriteleri görevlerini yerine getirirken "meşru menfaat" dayanağını kullanamaz; okul-öğrenci ilişkisindeki güç dengesizliği nedeniyle rıza da zayıf bir dayanaktır (Alt başlık 1.2).
1. Skellefteå (İsveç, 2019) vakasında denetim kurulu veli rızasını neden geçersiz saymıştır?
 - a) Rıza formları İngilizce olduğu için
 - b) Veliler 16 yaşından küçük olduğu için

- c) Okul ile öğrenci arasındaki güç dengesizliği nedeniyle rızanın özgürce verilmiş sayılamaması
 - d) Rıza yazılı değil sözlü alındığı için
 - e) Yüz tanıma verisi kişisel veri sayılmadığı için
 - Doğru: c
 - Açıklama: Kurul, öğrencinin okula bağımlı konumu nedeniyle rızanın özgür olmadığına, biyometrik verinin md. 9 kapsamında olduğuna ve okulun DPIA yapmadığına (md. 35-36) hükmederek 200.000 kron ceza vermiştir (Alt başlık 1.3).
1. WP248 rehberine göre aşağıdaki sınıf teknolojilerinden hangisi için DPIA gerekliliği en güçlüdür?
- a) Öğretmenin kendi ders planını yazdığı bir kelime işlemci
 - b) Sınıf panosundaki ders programı
 - c) Öğrencilerin çözüm hızına göre "dikkat düzeyi" puanı üreten bir YZ uygulaması
 - d) Anonim bir sınıf anketi
 - e) Okulun genel duyuru e-postası
 - Doğru: c
 - Açıklama: Uygulama "değerlendirme/puanlama", "kırılgan veri sahibi (çocuk)" ve "yenilikçi teknoloji" ölçütlerini aynı anda karşılar; rehberde göre iki ölçüt bile DPIA'yı zorunlu kılar (Alt başlık 1.3).
1. Türkiye'nin GDPR karşısındaki konumu için aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
- a) Türkiye aday ülke olduğu için GDPR Türkiye'de doğrudan uygulanır
 - b) Türkiye için Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararı vardır
 - c) KVKK 2024'te GDPR'a yaklaştırılmıştır ama Türkiye yeterlilik kararı olmayan bir üçüncü ülkedir
 - d) Türkiye 108 sayılı Sözleşme'ye taraf değildir
 - e) KVKK, GDPR'dan sonra ve ondan kopya edilerek çıkarılmıştır
 - Doğru: c
 - Açıklama: KVKK (24 Mart 2016) GDPR'ın AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmasından önce, 95/46 Direktifi'nden esinlenerek çıkmış; 7499 sayılı Kanun'la 2024'te GDPR'a yaklaştırılmıştır. Türkiye 108 sayılı Sözleşme'yi 2016'da onaylamıştır; ancak Komisyon'un yeterlilik kararı listesinde yer almaz (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: GDPR'a göre bir öğrencinin özel eğitim tanısı, sıradan kişisel veri gibi işlenebilir; özel nitelikli veri sayılmaz.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Özel eğitim tanısı sağlık verisidir ve md. 9 kapsamında özel nitelikli veridir; işlenmesi kural olarak yasak, istisnaları dardır. Biyometrik yoklama ve dinî inanç listeleri de aynı kategoridedir (Alt başlık 1.2).
1. Boşluk: GDPR md. 45 uyarınca Avrupa Komisyonu'nun bir üçüncü ülkenin veri koruma düzeyini AB'ye esas itibarıyla eşdeğer bulduğunu ilan eden kararına ____ kararı denir.
- Cevap: yeterlilik | adequacy
 - Açıklama: Yeterlilik kararı olan ülkelere (örneğin Japonya, Birleşik Krallık, Brezilya) veri ek koşulsuz aktarılabilir; Türkiye bu listede değildir (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Skellefteå'da veliler rıza vermişti ve okul zaman kazanmak istiyordu; yine de ceza kesildi. "İyi niyetli ve rızalı" bir uygulamanın yasaklanması sizce haklı mı? Aynı uygulama Türkiye'de bir okulda yapılsaydı KVKK'ya göre ne olurdu ve bir öğretmen olarak nerede durursunuz?

- Dijital Omnibus tartışmasında Komisyon "sadeleştirme", eleştirmenler "temel hakkın oyulması" diyor. GDPR'ı Hughes'un momentum kavramıyla okursanız, olgun bir sistemin kendisini sadeleştirme mümkün müdür? Türkiye'nin bu tartışmada bir "üçüncü ülke" olarak çıkarı nedir?

Görev

Yönerge: Bu dönem Üret ve Paylaş atölyesinde kullanmayı planladığınız bir YZ aracını (video, sunum, chatbot, infografik — hangisi olursa) seçin ve onu bir "veri işleyen" olarak GDPR/KVKK süzgecinden geçirin. Aracın gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını bulun; şu beş soruya belgeden alıntıyla cevap verin: (1) Girdileriniz model eğitiminde kullanılıyor mu? (2) Sunucular hangi ülkede; o ülke için AB yeterlilik kararı var mı? (3) Aracın belirttiği yaş sınırı nedir ve 13–16 yaş için veli onayı istiyor mu? (4) Hesabınızı ve verilerinizi silme hakkınızı (md. 17 / KVKK md. 11) nasıl kullanırsınız? (5) Araç puanlama ya da profillemeye yapıyor mu — yapıyorsa WP248'in hangi ölçütlerini karşılar? Sonuçta aracı üç kutudan birine yerleştirin: "öğrenci verisiyle kullanılabilir", "yalnızca anonim içerikle kullanılabilir", "kullanılmamalı". 150–250 kelime; alıntıların sayfa/bağlantısını verin.

Örnek cevap: Seçtiğim araç bir YZ sunum üreticisi. Gizlilik politikasının "Verilerinizi nasıl kullanıyoruz" bölümü, ücretsiz hesaplarda yüklenen içeriğin "hizmeti iyileştirmek için" kullanılabileceğini yazıyor; model eğitiminden vazgeçme seçeneği yalnızca kurumsal planda var. Sunucuların ABD'de olduğu ve şirketin AB–ABD Veri Gizliliği Çerçevesi'ne kayıtlı olduğu belirtiliyor; bu, AB'den aktarım için md. 45 kapsamında bir dayanak sağlar, ama Türkiye'den aktarım KVKK md. 9'a tabidir ve şirket Türkiye için standart sözleşme sunmuyor. Yaş sınırı 13; 13–18 arası için "veli onayı gerekir" deniyor ama doğrulama mekanizması yok. Hesap silme ayarlar menüsünde var; silme sonrası yedeklerin 30 gün tutulduğu yazılı. Araç kullanıcı davranışını analiz ediyor ama öğrenci puanlamıyor; WP248'in yalnızca "yenilikçi teknoloji" ölçütünü karşılıyor. Sonuç: aracı "yalnızca anonim içerikle kullanılabilir" kutusuna koyuyorum. Sunumlarımda gerçek öğrenci adı, fotoğrafı ya da ödevi olmayacak; sınıf örnekleri kurgusal "7-B'den bir öğrenci" biçiminde yazılacak. Bu karar, minimizasyon ilkesinin en ucuz uyum yolu olduğunu gösteriyor.

BTT Köprüsü

Bu modül B12 • Sosyal Medya, Algoritmalar ve Gözetim dersinin hukuki karşılığıdır. B12'de "teknoloji tarafsız olabilir mi?" diye sormuş; algoritmaların hangi verilerle beslendiğini, gözetim ekonomisinin nasıl işlediğini ve platformların kullanıcıyı nasıl ürüne çevirdiğini görmüştünüz. GDPR, o dersteki her kavramın karşısına bir hukuk kuralı koyar: profillemeye karşısına md. 22, veri toplama iştahı karşısına minimizasyon, "kabul ediyorum" düğmesi karşısına özgür rıza koşulu, sınır tanımayan veri akışı karşısına yeterlilik kararı. B12'yi okurken sorduğunuz "bu veriyi kim, neden topluyor?" sorusu, GDPR md. 13'ün ta kendisidir.

Şimdi B12'ye geri dönün ve o derste incelediğiniz bir platformu bu modülün tablosuna (Tablo 6.1) yerleştirin: platform hangi hukuki dayanakla veri işliyor ve o dayanak bir ortaokul öğrencisi için geçerli mi? Bir sonraki adımda M03 • AB Yapay Zekâ Yasası, aynı sorunun YZ sistemleri için sorulmuş hâlini, M07 • DSA/DMA ise platformların sorumluluğunu anlatacak; üç modül birlikte AB'nin dijital düzenleme mimarisini oluşturur.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Video (Canva video, CapCut, Pictory, Synthesia ücretsiz sürüm, NotebookLM video özeti vb.)
- **Yönerge:** "Verim benim: 3 hak, 3 soru" başlıklı 60–120 saniyelik kısa bir video hazırlayın. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı; dijital yurttaşlık). Video bir okul sahnesiyle açılmalı (kantin kartı, sınıf fotoğrafı ya da ödev uygulaması), çocuğun sahip olduğu üç hakkı (bilgilendirilme, erişim, silme) ve sorabileceği üç soruyu ("Kim topluyor? Ne için? Silbilir miyim?") göstermeli, AB'nin bunu GDPR ile (2016/679; 2018'den beri uygulanıyor) ve Türkiye'nin KVKK

ile düzenlediğini bir ekranda açıkça söylemelidir. Videoda gerçek öğrenci görüntüsü, adı ya da sesi bulunmamalı; karakterler YZ ile üretilmiş ya da çizim olmalıdır.

- **Kabul ölçütleri:** (1) Üç hak ve üç soru doğru ve çocuk dilinde ifade edilmiş; GDPR künyesi (2016/679, uygulama 2018) ve KVKK adı doğru; (2) AB içeriği açıkça görünür: en az bir ekranda GDPR'ın adı, yılı ve "AB'de 27 ülkede geçerli" bilgisi; Türkiye'nin yeterlilik kararı olmayan aday ülke olduğu yanlış aktarılmamış; (3) Erişilebilirlik: altyazı, yeterli kontrast, hızlı yanıp sönen görüntü yok, anlatım metni ayrıca yazılı; (4) Hiçbir gerçek kişisel veri yok — bu ölçüt videonun kendisinin GDPR/KVKK'ya uygunluğudur; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: senaryo, görsel, seslendirme, kurgu) ve en az iki resmî kaynak (EUR-Lex GDPR metni, KVKK).
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Video · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (GDPR 2016/679; hangi haklar; KVKK karşılaştırması) · Hedef kitle: 7. sınıf · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / kontrast / anlatım metni) · Kişisel veri kontrolü (gerçek öğrenci verisi yok) · Kaynaklar

Kaynakça

- Avrupa Birliği. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L 119, 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Avrupa Birliği. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*, L, 2024/1689. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Avrupa Komisyonu. (2025). *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on simplification of digital legislation (Digital Omnibus)*, COM(2025) 837 final, 19.11.2025; procedure 2025/0360(COD). <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-digital-package>
- Avrupa Komisyonu. (2026). *Adequacy decisions: How the EU determines if a non-EU country has an adequate level of data protection*. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
- Avrupa Komisyonu. (2025, 4 Kasım). *2025 Enlargement Package shows progress towards EU membership for key enlargement partners*. https://enlargement.ec.europa.eu/news/2025-enlargement-package-shows-progress-towards-eu-membership-key-enlargement-partners-2025-11-04_en
- Article 29 Data Protection Working Party. (2017). *Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679* (WP248 rev.01, 4 Ekim 2017; EDPB tarafından 25 Mayıs 2018'de benimsendi). <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236>
- Avrupa Birliği Adalet Divanı. (2020). Judgment of 16 July 2020, *Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems*, C-311/18 (Schrems II); Basın Bildirisi No 91/20. <https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf>
- Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB). (2019, 22 Ağustos). *Facial recognition in school renders Sweden's first GDPR fine*. https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/facial-recognition-school-renders-swedens-first-gdpr-fine_en

- Avrupa Konseyi. (1981). *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (ETS No. 108), Strazburg, 28.1.1981. <https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol>
- Türkiye Cumhuriyeti. (2016). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kabul 24.3.2016). *Resmî Gazete*, 7.4.2016, sayı 29677 (7499 sayılı Kanun'la değişik, RG 12.3.2024, sayı 32487). <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf>
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2024). *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusu*. <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7834/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanununda-Yapilan-Degisiklikler-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu>
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.